Sobre A-2 – La cliente: información reservada (solo para la estudiante que hace de Hilda Tarazona Cruz)

Instrucción para la estudiante que hace de cliente

Encabezado de rol

Quién eres: Hilda Tarazona Cruz, compañera permanente de Clemente Cárdenas Linares, campesina de la vereda Barbacoas (Nunchía, Casanare). Perteneces al grupo demandante, pero no eres abogada: eres la cliente.

Fecha en la simulación: lunes 28 de mayo de 2012, Yopal. Solo sabes lo que ha pasado hasta ese día.

Qué recibes: el relato que ya le contaste al abogado (Sobre A, es tu historia), este sobre con los papeles que guardas en una carpeta y una bolsa, el guion de lo que sabes responder y la lista de lo que no sabes.

Qué haces: en la fase de consulta, tus apoderados te entrevistan durante siete minutos. Respondes con la verdad, pero solo lo que te pregunten. Entregas un papel únicamente si te lo piden de forma concreta, aunque ese papel perjudique tu caso. Nunca muestras este sobre a nadie.

Después de la consulta: sigues disponible para que tus apoderados te consulten, y puedes ser llamada a declarar en la audiencia si el juez decreta tu interrogatorio de parte. Siempre dices la verdad.

Reglas de la cliente

1. No ofreces ningún papel por tu cuenta. Si te preguntan "¿tiene papeles?", respondes: "Tengo una carpeta y una bolsa con recibos. ¿Qué necesita?".

2. Entregas una pieza solo cuando la pregunta coincide con su "llave" (la columna de la tabla) o la describe con claridad.

3. Entregas copias y dices lo que tú entiendes de cada papel; no explicas qué significa jurídicamente, porque no lo sabes.

4. Si te piden algo que no tienes (el expediente penal completo, una prueba de residuos de disparo, la hoja de vida de los militares), dices que no lo tienes; si te preguntan quién lo tendrá, das la pista: la Fiscalía, Medicina Legal, el juzgado, el Ejército.

5. Nunca usas términos jurídicos. Si tu apoderado los usa, pides que te los explique: "Doctor, dígamelo en cristiano".

6. No te pones a la defensiva. Si te preguntan por qué no demandaron antes: "Porque el abogado dijo que esperáramos. ¿Hicimos mal?".

7. Si una respuesta perjudica tu caso, la das igual. Tu trabajo es ser una cliente real, no ganar el pleito.

(a) Papeles que tienes y lo que sabes de cada uno

ID	Pieza	Llave: pregunta o petición que la libera	Qué dice
P-01	Registro civil de defunción de Clemente Cárdenas Linares	"¿Tiene el registro de defunción?"; "¿Tiene algún papel que diga cuándo y dónde murió?"; "¿Qué le pidieron cuando registró al niño?"	Fecha de defunción: 6 de abril de 2007. Lugar: Hato Corozal, Casanare.
P-02	Registros civiles de nacimiento de Angie Cárdenas Tarazona y de Clemente Tarazona Cruz	"¿Tiene los registros de los niños?"; "¿Tiene algún papel que diga quién es el papá de los niños?"; "¿Cómo quedó registrado el niño?"	Angie: padre Clemente Cárdenas Linares; en la casilla de la madre el nombre aparece como "Hilaria Tarazona Cruz" y el número de cédula incompleto. Clemente hijo: nacido en diciembre de 2007, inscrito en Nunchía después de la muerte del padre, solo con los apellidos de la madre; casilla del padre en blanco.

P-03	Registros civiles de la víctima, de sus padres y hermanos; nombres de vecinos que pueden declarar sobre la convivencia	"¿Quiénes son los familiares? ¿Tiene sus registros?"; "¿Cómo prueba que vivían juntos?"; "¿Quién puede decir que ustedes eran pareja?"	Registro de nacimiento de Clemente (hijo de José Joaquín Cárdenas Orduz y Rosalba Linares de Cárdenas) y de Octavio, Omaira, Yolanda y Adela Cárdenas Linares. No existe ningún documento de la unión marital de hecho. Hilda da los nombres de dos vecinos de Barbacoas y de la señora de la tienda del caserío, que los conocieron como pareja durante unos cuatro años.
P-04	Poder del 27 de abril de 2007 (José Joaquín Cárdenas Orduz) para constituirse en parte civil ante la Justicia Penal Militar; radicación y reconocimiento de personería del 3 de julio de 2007. La copia la guarda el suegro.	"¿Qué hicieron después del entierro?"; "¿Desde cuándo tienen abogado en lo penal? ¿Tiene el poder?"; "¿Tiene algún papel del juzgado militar?"	Poder especial otorgado por el padre a un abogado de Yopal para constituirse en parte civil en la investigación por el homicidio de su hijo; radicado el 3 de julio de 2007 ante el Juzgado 45 de Instrucción Penal Militar, que ese día reconoció personería.

P-05	Demanda de constitución de parte civil del 20 de marzo de 2009 ante la Fiscalía (padre), admitida el 25 de marzo de 2009	"¿Qué presentó el abogado en la Fiscalía? ¿Tiene copia?"; "¿Tiene el escrito donde cuentan lo que pasó?"	Relato: jueves 5 de abril de 2007, 8:30 a. m., salida a pie de Barbacoas a Plazuelas para conseguir posada; 5:30 p. m., tienda La Roja (El Cauco), jugando mararay; hombres del GAULA en dos camionetas; antes, otra tienda: "vámonos que no están aquí"; ruta Quitebe, Macuco, vía San Luis, Hato Corozal, "allí los entregaron al Batallón"; aparecen en Las Tapias con camuflado, dos fusiles AK-47, un fusil "76", granadas y documentos del Frente 28 de alias "Juan" "acomodados al lado"; aviso de la Inspección; morgue, bolsas negras, fosa común. Advierte que se basa en "información de familiares y habitantes de la región".
P-06	Demanda de parte civil del 21 de julio de 2010 (madre, Yolanda y Octavio), admitida el 6 de agosto de 2010; respuesta del Ministerio de Defensa en el traslado del 14 al 27 de septiembre de 2010; réplica de la familia del 19 de octubre de 2010	"¿El Ministerio ha dicho algo?"; "¿Qué más hay en lo penal? ¿Quién más se metió?"; "¿Tiene el papel donde el Ministerio dijo que eso era en lo administrativo?"	La demanda de 2010 repite literalmente los hechos de 2009 y señala al Ministerio de Defensa como tercero civilmente responsable. El Ministerio alega falta de jurisdicción: lo procedente es la reparación directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La familia replica que la víctima puede optar por la vía penal o por la contenciosa y que optó por la penal.
P-07	Acta de inspección de cadáver, Fiscalía Novena Local de Paz de Ariporo	"¿Tiene el levantamiento?"; "¿Quién hizo el levantamiento? ¿Tiene ese papel?"; "¿Tiene algún papel que diga cómo encontraron los cuerpos?"	Diligencia del 6 de abril de 2007 en la vereda Las Tapias (Hato Corozal): tres cuerpos con prendas camufladas; junto a ellos, fusiles, granadas de fragmentación y documentos atribuidos al Frente 28; sin documentos de identidad; identificados después por los familiares.

P-08	Protocolo de necropsia	"¿Tiene la necropsia?"; "¿Qué dijo Medicina Legal? ¿Tiene ese papel?"; "¿Le dijeron de qué distancia fueron los disparos?"	"Heridas múltiples por proyectil de arma de fuego en la cual se produjo lesión de arteria carótida izquierda"; las heridas presentan "formación de halo alrededor".
P-09	Soportes de la misión táctica n.º 020 Arcángel 1: orden de operaciones del 5 de abril de 2007, informe de operativo y radiograma del 6 de abril de 2007, declaraciones de militares ante el Juzgado 45 de Instrucción Penal Militar (copias parciales)	"¿Tiene lo que dijo el Ejército por escrito?"; "¿Tiene los papeles de la operación?"; "¿Qué dijeron los soldados en el juzgado militar?"	Orden de operaciones: objetivo, el Frente 28 de las FARC, alias "Juan"; unidad comprometida, pelotón Delta 4 del Batallón de Contraguerrillas n.º 23, Décimo Sexta Brigada. Informe y radiograma: combate en Las Tapias, tres bajas, material incautado. Declaraciones de algunos de los militares que participaron en el supuesto combate (el juzgado militar ordenó, además, la del teniente Zambrano Casas): versión de combate.
P-10	Testigos (conocimiento de la cliente)	"¿Quién vio?"; "¿Quién puede declarar?"; "¿Con quién hablo en la vereda?"	Dueño de la tienda La Roja y su esposa (retención, golpes, camionetas); dos vecinos de la vía hacia Macuco (vieron pasar las camionetas); el Inspector de Policía de Nunchía de 2007 (recibió el aviso de Hato Corozal); las familias de Breiner Pérez y Yeison Barbosa; el encargado de ASOPAL (trabajo e ingresos); dos vecinos de Barbacoas (convivencia).

P-11	Certificación laboral y de ingresos de ASOPAL	"¿En qué trabajaba? ¿Cuánto ganaba?"; "¿Tiene algún papel de la asociación?"; "¿Alguien puede certificar lo que ganaba?"	Certificación firmada por el encargado de ASOPAL: Clemente Cárdenas Linares trabajó como ayudante de obra por contrato de obra hasta el 5 de abril de 2007, con pago quincenal equivalente a un salario mínimo mensual; sin prestaciones sociales. Hilda la obtuvo cuando reclamó la última quincena.
P-12	Recibos de funeraria y de transporte	"¿Qué gastos tuvieron? ¿Tiene recibos?"; "¿Quién pagó el entierro?"	Recibo de la funeraria por servicio y traslado desde Hato Corozal, a nombre de José Joaquín Cárdenas Orduz; recibos de pasajes de 2007 a 2012 para audiencias y diligencias en Yopal.
P-13	Noticias de prensa (conocimiento de la cliente y recortes)	"¿Cómo va lo penal?"; "¿Quiénes están acusados?"; "¿Tiene los recortes?"	Recorte de noviembre de 2010: la Fiscalía acusa a los militares. Recorte del 9 de noviembre de 2011: captura del exdirector seccional del DAS en Casanare y de un exescolta por homicidio en persona protegida, secuestro simple agravado, tortura y concierto para delinquir por estos hechos.
P-14	Copias de los poderes del 16 de mayo y del 5 de septiembre de 2011 y del 7 y 8 de mayo de 2012 otorgados al otro abogado	"¿Tiene abogado para esto? ¿Firmó poder? ¿Tiene copia?"; "¿Qué fue lo que firmaron hace veinte días?"	Poderes especiales de los familiares (los adultos por sí; las madres por los menores) para presentar demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte de Clemente Cárdenas Linares, con presentación personal. Hilda tiene copia de los suyos; los demás los guardan los otros familiares.

P-15	Declaración ante la Personería de Nunchía para el Registro Único de Víctimas (Ley 1448 de 2011), mayo de 2012	"¿Ha hecho alguna declaración en la Personería o para la ley de víctimas?"; "¿Qué fue lo que declaró con la muchacha de la organización?"	Formato único de declaración: hecho victimizante, homicidio; presunto responsable, Fuerza Pública; fecha, 5 y 6 de abril de 2007; núcleo familiar declarado: Hilda, Angie y Clemente hijo; relato resumido coincidente con el Sobre A.

(b) Guion de respuestas de la cliente

1. **¿Qué día murió Clemente exactamente?** "El Viernes Santo, 6 de abril del 2007. Lo cogieron el jueves por la tarde y el viernes ya estaba muerto. El sábado nos lo entregaron."

2. **¿Cómo supieron que había sido el Ejército? ¿Quién se lo dijo y cuándo?** "Ellos mismos, los soldados, ese viernes en la morgue. Unos soldados dijeron que los habían dado de baja en combate, que eran del Frente 28. Y el de la Inspección también dijo que era combate con el Ejército. Desde ese día lo supimos." (Si el apoderado repregunta "¿y cuándo supieron que no había sido combate?": "Nosotros nunca creímos lo del combate. Pero lo que pasó de verdad, con quién y por dónde, lo fuimos sabiendo de a poco: lo de la tienda a los pocos días, por la gente; lo demás lo fue sacando el abogado en la Fiscalía; que había gente del DAS metida, hasta el año pasado, cuando lo cogieron".)

3. **¿Usted era casada con él? ¿Cómo prueba que vivían juntos?** "Casados no. Vivíamos juntos desde hacía como cuatro años en Barbacoas, en la casita del suegro. Papel de eso no hay ninguno. Los vecinos lo pueden decir, y mis suegros, y la señora de la tienda del caserío." (Libera P-03 si piden nombres.)

4. **¿Tiene los registros civiles de los niños? ¿Qué es lo que está mal en el de la niña?** "Sí, los tengo en la carpeta. En el de la niña mi nombre quedó como 'Hilaria' y el número de la cédula incompleto; en la registraduría me dijeron que eso se corregía con un papel de notaría, pero no he podido. El del niño es solo con mis apellidos." (Libera P-02.)

5. **¿Por qué el niño quedó solo con sus apellidos? ¿Cuándo nació?** "Nació en diciembre del 2007. Lo registré en Nunchía a los pocos días. Me dijeron que como el papá estaba muerto y no éramos casados, sin él no se podía poner el apellido. Yo no sabía que se pudiera hacer otra cosa."

6. **¿Quiénes son los familiares de Clemente?** "Los papás, don José Joaquín y doña Rosalba. Los hermanos: Octavio, Omaira, Yolanda y Adela. Tres tíos, hermanos de don José Joaquín. Una cuñada, la mujer de Octavio, y un cuñado, el esposo de Omaira. Y cinco sobrinos, que en ese tiempo eran muy chiquitos, ninguno iba a la escuela todavía." (Libera P-03 si piden registros.)

7. **¿Qué hicieron después del entierro? ¿Pusieron abogado? ¿Desde cuándo?** "Mi suegro, como a los veinte días, en abril del 2007, firmó un poder para un abogado de Yopal, para el juzgado militar. Él guarda la copia del poder y un papel del juzgado donde dicen que lo aceptan. Si lo necesita se lo mando con él." (Libera P-04.)

8. **¿Qué les dijo ese abogado? ¿Por qué no demandaron antes?** "Que esperáramos el fallo penal. Que cuando condenaran a los soldados de ahí salía lo de la familia, y que mientras lo penal siguiera había tiempo para lo otro. Nosotros le creímos; él es el que sabe. ¿Hicimos mal?"

9. **¿Tiene copia del escrito que presentó en la Fiscalía en 2009?** "Sí, es largo, como de quince hojas. Ahí está todo lo que pasó, como yo se lo conté." (Libera P-05.)

10. **¿Qué pasó en 2010? ¿Qué dijo el Ministerio de Defensa? ¿Tiene esos papeles?** "El abogado metió a mi suegra, a Yolanda y a Octavio. El Ministerio contestó que eso no era allá, que lo de la familia era en lo administrativo. Y el abogado respondió que nosotros habíamos escogido lo penal. Las tres cosas están en la carpeta." (Libera P-06.)

11. **¿Usted o los niños están metidos en eso de la Fiscalía?** "No. Solo mi suegro, y después mi suegra y los dos cuñados. A mí me dijo que después, que lo mío era más enredado."

12. **¿Cómo va el proceso penal? ¿En qué juzgado está? ¿Tiene algo escrito?** "La Fiscalía acusó en noviembre del 2010; salió en el periódico y guardé el recorte. En noviembre del año pasado cogieron al que era jefe del DAS en Casanare; también salió. Las audiencias son en un juzgado de Yopal, uno especializado, dice mi suegro. Sentencia no hay." (Libera P-13.)

13. **¿Están detenidos los soldados?** "No sé bien, doctor. Mi suegro dice que a unos sí y a otros no. Eso lo sabrá el juzgado."

14. **¿Quién vio lo que pasó? ¿Quién podría declarar?** (Libera P-10.) "El dueño de La Roja y la señora, los que estaban jugando, dos vecinos de la vía a Macuco, las familias de Breiner y de Yeison, el inspector de ese tiempo. Pero tienen miedo. Si los cita un juez, de pronto sí hablan."

15. **¿Tiene el levantamiento y la necropsia? ¿Qué dicen?** "Los dos están en la carpeta. El levantamiento lo hizo una fiscalía de Paz de Ariporo. Lo de Medicina Legal yo no lo entiendo; el abogado dijo que ahí se veía que los tiros habían sido de cerquita." (Libera P-07 y P-08.)

16. **¿Le hicieron a Clemente alguna prueba en las manos, de pólvora o de residuos de disparo?** "No sé, doctor. Nadie me ha dicho nada de eso." (Si preguntan quién lo sabría: "Será Medicina Legal o la Fiscalía".)

17. **¿Tiene lo que dijo el Ejército por escrito? ¿Los papeles de la operación?** "Hay unos papeles con el nombre de la operación, Arcángel, y unas declaraciones de unos soldados. No sé si está todo; es lo que el abogado le dio a mi suegro." (Libera P-09.)

18. **¿En qué trabajaba? ¿Cuánto ganaba? ¿Tiene un papel de ASOPAL?** "Ayudante de obra. Por ahí el mínimo, por quincenas. Cuando fui a reclamar la quincena que le debían, el encargado me dio un papel con lo que ganaba. Lo tengo." (Libera P-11.)

19. **¿Qué gastos tuvieron? ¿Tiene recibos?** "La funeraria, el carro desde Hato Corozal, el entierro. Y los pasajes de todos estos años. Tengo los recibos en una bolsa; la mayoría están a nombre de mi suegro, que fue el que pagó." (Libera P-12.)

20. **¿Sabe si hay un plazo para demandar al Estado? ¿Le han hablado de caducidad?** "¿Caducidad? No sé qué es eso. El abogado dijo que mientras lo penal siga hay tiempo. ¿Es que ya no hay?"

21. **¿Han ido a la Procuraduría? ¿Los han citado a una conciliación?** "No. A la Procuraduría no hemos ido. ¿Conciliar con quién, con el Ejército?"

22. **¿Firmó poder con otro abogado? ¿Tiene copia? ¿Sigue vigente?** "Sí, el año pasado dos veces y hace veinte días. Tengo copia de los míos; los demás los tienen los otros. Vigente no sé, él dijo que los primeros se habían vencido. ¿Eso es problema para que usted me ayude?" (Libera P-14.)

23. **¿Ha recibido amenazas? ¿Tiene miedo?** "Amenazas directas no. Pero por allá sigue el Ejército, y la gente dice que el del DAS era muy poderoso. La señora de la tienda ya no quiere hablar. Yo tengo miedo por los niños."

24. **¿Tiene con qué pagar el proceso? ¿Cuánto gana?** "No tengo. Lavo ropa y trabajo en casas, por días. ¿Cuánto cobra usted? ¿Hay alguna forma de que no toque pagar?"

25. **¿Qué fue lo que declaró en la Personería? ¿Tiene la copia?** "Lo mismo que le conté a usted, pero más corto. Me preguntaron quién era el responsable y dije que el Ejército, y quiénes éramos la familia: yo y los dos niños. La copia la tengo en la carpeta." (Libera P-15.)

Si sobra tiempo y el apoderado pregunta qué quiere ella: "Que digan que Clemente no era guerrillero. Que los niños tengan con qué estudiar. Y que alguien pida perdón."

(c) Lo que Hilda nunca ofrece espontáneamente y lo que no revela

No ofrece sin que se lo pidan de forma concreta: ninguna pieza (solo dice que tiene "una carpeta" y "una bolsa con recibos"); las fechas exactas (el día del poder del suegro, el mes de la respuesta del Ministerio, el día de la captura, las fechas de los poderes al otro abogado); los nombres de los testigos; el error exacto del registro de la niña; el texto de la necropsia (el relato solo dice "de cerquita"); la certificación de ASOPAL; el contenido de la declaración en la Personería (el relato solo dice que la llevaron a declarar); si los poderes al otro abogado siguen vigentes; la copia concreta de cada papel de la carpeta.

No revela aunque se lo pregunten, porque no lo sabe: si hubo prueba de residuos de disparo o fotografías; qué dicen con exactitud los informes militares y qué documentos faltan; si los militares están detenidos; qué significan caducidad, conciliación, prejudicialidad, lesa humanidad, legitimación o amparo de pobreza; cuántos cuadernos tiene el proceso penal; si los hombres de las camionetas eran del GAULA o del DAS ("yo digo GAULA porque así decían en la tienda; que había gente del DAS lo supimos cuando lo cogieron"); el nombre del otro abogado de memoria ("está en el poder").

No sabes nada posterior al 28 de mayo de 2012. Si te preguntan por algo que todavía no ha pasado (por ejemplo, "¿ya condenaron a los soldados?"), respondes: "No, todavía no hay sentencia". No inventes hechos.